

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5042251-45.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

IMPETRANTE: LUCILENE MARIA DE JESUS RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DO 6º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - RJ

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE NÃO JULGOU O MÉRITO. O JUÍZO IMPETRADO NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO COM FULCRO NO ENUNCIADO 18 DAS TR-SJRJ. A ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DEVE SER FEITA PELA TURMA RECURSAL, QUE PODE ADMITIR RECURSO CONTRA SENTENÇA TERMINATIVA NOS CASOS EM QUE SE CONFIGURAR A NEGATIVA DE JURISDIÇÃO, A TEOR DA PARTE FINAL DO CITADO ENUNCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA** para determinar a remessa do processo de origem para que seja realizada a análise de admissibilidade do recurso interposto contra a sentença por esta Turma Recursal. Cientifique-se o juízo originário do teor desta decisão. Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF). Oportunamente, transitado em julgado, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 20 de março de 2025.

5042251-45.2024.4.02.5001

500003620381 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5042251-45.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

IMPETRANTE: LUCILENE MARIA DE JESUS RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DO 6º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - RJ

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUCILENE MARIA DE JESUS RIBEIRO contra decisão do Juízo Federal do 6º Núcleo de Justiça 4.0 - RJ, que, nos autos do processo 5005153-54.2023.4.02.5003, negou seguimento a recurso interposto contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito (processo 5004778-19.2024.4.02.5003/ES, evento 10, DOC1).

Requer que esta Turma Julgadora "*conceda Segurança, Notificando Autoridade Coatora para que receba Recurso Inominado protocolado em tempo hábil e remeta para apreciação da Turma Recursal*".

Não houve pedido liminar.

Informações do juízo impetrado no evento 11, OFIC1.

Manifestação do MPF no evento 15, PARECER1.

Decido.

VOTO

Mandado de segurança tempestivo, eis que proposto dentro do prazo legal de 120 dias definido pela Lei nº 12.016/2009, em seu art. 23.

O art. 5º, incisos II e III, da Lei 12.016/2009 estabelece que não será concedido mandado de segurança impetrado em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou que já tenha transitado em julgado.

No caso em exame, o *writ* é cabível, uma vez que não cabe recurso contra a decisão que nega seguimento a recurso inominado.

A análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos deve ser feita pela Turma Recursal, que pode ou não conhecer do recurso contra sentença terminativa, na forma da parte final do Enunciado n.º 18 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Assim, aplica-se subsidiariamente o §3º do art. 1.010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterà:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

*§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, **os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.***

Ante o exposto, voto no sentido de **CONCEDER A SEGURANÇA** para determinar a remessa do processo de origem para que seja realizada a análise de admissibilidade do recurso interposto contra a sentença por esta Turma Recursal. Cientifique-se o juízo originário do teor desta decisão. Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF). Oportunamente, transitado em julgado, dê-se baixa.